



**RESIDENCE 51 RUE D'ITALIE
- 13100 AIX EN PROVENCE**

PROCES VERBAL

**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Du mardi 25 septembre 2018**

PCA RS

Le mardi 25 septembre 2018 à 18h30, les copropriétaires de la résidence **51 RUE D'ITALIE - 13100 AIX EN PROVENCE** se sont réunis **CITYA SAINTE VICTOIRE 25 AVENUE VICTOR HUGO 13100 AIX EN PROVENCE** en assemblée générale **ANNUELLE** sur convocation du syndic CITYA BELVIA SAINTE VICTOIRE, qui leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le **21 AOUT 2018**

Le cabinet CITYA BELVIA SAINTE VICTOIRE est représenté par Monsieur NAPPO.

Il est dressé une feuille de présence qui fait ressortir que 5 copropriétaires sur 8 sont présents ou valablement représentés et représentent **706 tantièmes / 1000 tantièmes**.

Madame ALBERT MARIE-CHRISTINE (105) représentant Madame ALBERT HELENE (250) - CHAMBON DANIEL représentant Madame CHAMBON (104) - Madame GRIMALDI MARIE JOSEPHINE (132) - Monsieur PENNETIER ROLAND (115) -

Les copropriétaires dont les noms suivent sont absents et non représentés :

M. ou Mme CHAUDRON (115), Madame LECUREUIL-SOISSONG MARTINE (129), Madame TARRIT CATHERINE (50),

représentant **294 tantièmes / 1000 tantièmes** étant absents et non représentés sont par conséquent réputés défailants aux différents votes.

Subdélégation:

RESOLUTION N°01: Election du/de la président(e) de séance de l'assemblée. Article 24

Pour remplir les fonctions de président(e) de séance, l'assemblée générale élit : **M PENNETIER**

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 706 tantièmes / 706 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 706 tantièmes / 706 tantièmes.

RESOLUTION N°02: Election de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de l'assemblée. Article 24

Pour remplir les fonctions de scrutateur(s)/scrutatrice(s) de séance, l'assemblée générale élit : **MME ALBERT Marie Christine**

Le secrétariat de l'assemblée générale est assuré par le syndic, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 Mars 1967.

Le syndic dépose sur le bureau à la disposition du président de séance et du/des scrutateur(s)/scrutatrice(s), la feuille de présence, les pouvoirs, le registre des lettres recommandées et des accusés de réception de la convocation.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 706 tantièmes / 706 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 706 tantièmes / 706 tantièmes.

RESOLUTION N°03: Approbation des comptes de l'exercice N du 01/04/2017 au 31/03/2018 (comptes joints à la convocation en annexe). Article 24

Préalablement au vote, le conseil syndical rapporte à l'assemblée générale qu'il a procédé comme chaque année à la vérification des dépenses engagées par le syndic.

L'assemblée générale n'a pas d'observations particulières à formuler après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation, l'état financier du syndicat des copropriétaires, le compte de gestion général, et les diverses annexes, de l'exercice N du 01/04/2017 au 31/03/2018, nécessaires à la validité de la décision.

En conséquence l'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de charges dudit exercice pour un montant de 8 355,72 EUROS TTC.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 706 tantièmes / 706 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 706 tantièmes / 706 tantièmes.

RESOLUTION N°04: Quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice N du 01/04/2017 au 31/03/2018. Article 24

L'assemblée générale des copropriétaires donne quitus au syndic pour sa gestion de l'exercice N arrêté au 31/03/2018.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 706 tantièmes / 706 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 706 tantièmes / 706 tantièmes.

RESOLUTION N°05: Désignation à nouveau du syndic le Cabinet CITYA SAINTE VICTOIRE selon les modalités de son contrat (contrat joint à la convocation en annexe). Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'assemblée générale des copropriétaires nomme en qualité de Syndic le cabinet CITYA SAINTE VICTOIRE représenté par M. Pierre BERIDOT son Gérant, titulaire de la carte professionnelle gestion immobilière n° CP13102015000002602 délivrée par la CCI-MARSEILLE-PROVENCE, Garantie Financière assurée par GALIAN.

Le syndic est nommé pour une durée de 1 AN qui entrera en vigueur conformément à son contrat le 25 Septembre 2018 pour se terminer le 24 Septembre 2019.

La mission, les honoraires (ANNUELS soit 1 211,41 EUROS TTC) et les modalités de la gestion du syndic seront ceux définis dans le contrat de mandat de syndic joint à la convocation dont la présente assemblée générale accepte les clauses et conditions en l'état, étant entendu que les honoraires de gestion courante sont applicables à partir du 1er jour de l'exercice.

L'assemblée générale des copropriétaires désigne M PENNETIER pour signer le contrat de mandat de syndic adopté au cours de la présente réunion.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 706 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 706 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°06: Approbation du budget prévisionnel pour l'exercice N+2 du 01/04/2019 au 31/03/2020. Article 24

Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 mars 1967 modifié le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation nécessaires à la validation et après en avoir délibéré approuve le budget prévisionnel pour l'exercice N+2 débutant le 01/04/2019 et finissant le 31/03/2020 arrêté à la somme de 7 800,00 EUROS TTC.

Le budget détaillé par poste de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le conseil syndical. Les appels provisionnels à proportion du budget voté seront appelés en quatre trimestres égaux et exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Au cas où le budget prévisionnel de l'exercice suivant ne pourrait être voté préalablement au début dudit exercice le syndic est autorisé à appeler successivement les deux premières provisions trimestrielles, chacune d'un montant égal au quart du budget prévisionnel objet de la présente résolution.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 706 tantièmes / 706 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 706 tantièmes / 706 tantièmes.

RESOLUTION N°07: Election du conseil syndical. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

Le conseil syndical assiste et contrôle la gestion du syndic. En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

A sa demande, le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

Actuellement, les membres du conseil syndical de la résidence élus pour 1 an sont :Mme ALBERT, Mme CHAMBON et M. PENNETIER

Sont candidats: M. MME

Après vote séparé de chacune des candidatures, l'assemblée générale nomme pour une durée de 1 an(s) en qualité de membre(s) du conseil syndical : Mme ALBERT, Mme CHAMBON et M. PENNETIER

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 706 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 706 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°08: Consultation du conseil syndical : fixation du montant des 'marchés et contrats' à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, décide que le conseil syndical sera consulté par le syndic préalablement à la passation de tous marchés, travaux, contrats et commandes, au-delà d'un seuil de 500,00 EUROS TTC.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 706 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 706 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°09: Mise en concurrence obligatoire : fixation du montant des 'marchés et contrats' à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'assemblée générale annuelle, pour satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 modifiant l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lui-même modifié par l'article 81-4 de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, décide de fixer à 500,00 EUROS TTC, le montant de tous marchés, travaux, contrats et commandes, à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 706 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 706 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°10: Fonds de travaux – Décision à prendre sur le montant de la cotisation annuelle obligatoire. Article 25 ou à défaut Article 25-1.

L'assemblée générale :

Après avoir pris acte que l'article 14-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 impose à compter du 1er janvier 2017 :

- de constituer un fonds de travaux pour faire face aux travaux prescrits par les lois et règlements, ou décidés en assemblée générale,
 - d'alimenter ce fonds de travaux par une cotisation annuelle obligatoire dont le montant ne pourra pas être inférieur à 5% du budget prévisionnel soit au minimum 390,00 EUROS. Ces sommes seront versées par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles applicables au versement des provisions du budget.
 - de verser ce fonds de travaux sur un compte séparé rémunéré au profit du syndicat des copropriétaires dont les intérêts produits seront définitivement acquis au syndicat des copropriétaires,
 - de rattacher le fonds de travaux ainsi constitué aux lots ; il ne sera donc pas remboursé au vendeur à l'occasion de la vente de son lot.
- et après avoir délibéré décide :

- de fixer le montant du fonds de travaux à 5 % du budget prévisionnel annuel, soit un montant de 390 EUROS. Le montant du fonds sera révisé chaque année en fonction du budget prévisionnel,
- d'appeler ces sommes sur la base des charges communes générales en quatre trimestres égaux et exigibles le 1er jour de chaque trimestre. Pour sa mise en place sur l'année 2018, ces sommes seront appelées sur le nombre de trimestre restant à courir sur l'exercice en cours, à parts égales, exigibles le 1er jour de chaque trimestre, 50% soit EUROS le 1er Octobre 2018, 50% soit EUROS le 1er Janvier 2019,
- de placer ce fonds de travaux sur un compte livret ouvert dans le même établissement que celui du compte courant ; les produits de ce placement seront également capitalisés sur le compte livret.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 1000 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 706 tantièmes / 1000 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Soit 706 tantièmes / 1000 tantièmes.

RESOLUTION N°11: Décision d'effectuer les travaux ayant pour objet la réfection partielle de la façade arrière. Article 24

L'assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l'avis du conseil syndical et après avoir délibéré, décide d'effectuer les travaux suivants : la réfection partielle de la façade arrière.

L'assemblée générale examine et soumet au vote les propositions présentées :

- l'entreprise ART ET MAITRISE non reçue ce jour
- l'entreprise OMNIUM FACADES pour un montant de 6 270,00 € TTC

L'assemblée générale retient la proposition présentée par l'entreprise prévue pour un montant prévisionnel de EUROS TTC.

Le démarrage des travaux est prévu à la date du .

L'assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires (hors syndic), assurance y afférents, d'un montant total de 2000 EUROS TTC seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges générales.

Faire demande devis réfection partiel uniquement la zone fissurée . un appel de fond sera envoyé en fonction du montant retenu dans un budget maximum de 2000 €.

devis CORDEX ET LCP

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 706 tantièmes / 706 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 706 tantièmes / 706 tantièmes.

RESOLUTION N°12: Validation des honoraires pour travaux. Article 24

Au titre du suivi administratif, comptable et financier et en qualité de maître d'ouvrage délégué concernant les travaux consistants : la réfection partielle de la façade arrière, précédemment votés, l'assemblée générale décide de fixer les honoraires de syndic à 4,784% TTC du montant TTC des travaux.

Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l'échéancier fixé pour le financement desdits travaux décidés à la résolution numéro 11.

Abstentions : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes contre : 0 copropriétaire(s) représentant 0 tantièmes / 706 tantièmes.

Votes pour : 5 copropriétaire(s) représentant 706 tantièmes / 706 tantièmes.

Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Soit 706 tantièmes / 706 tantièmes.

RESOLUTION N°13: Questions diverses. Point d'ordre du jour ne faisant pas l'objet d'un vote.

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote.

- Voir pour le changement de prestataire concernant le contrat d'entretien des parties communes , ok pour le remplacement.
- Devis nettoyage courette OS a la nouvelle entreprise nettoyage
- Autorisation donné au syndic de mandaté la société SGU pour chiffrer la reprise des toilettes dans l'appartement de Mme ALBERT , a valider le CS
- Pose de loquet au niveau des compteurs en RDC os SPS
- Prévoir rebouchage trou derrière la porte au niveau de la cunette OS LCP ou CORDEX au moment des travaux façade

Règles de convocation de l'assemblée générale – demande d'inscription.

Conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié :

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7^{ème} et 8^{ème} du I de l'article 11 du décret du 17 Mars 1967. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du point II de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.

A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent.

Les règles de majorité selon la loi du 10 Juillet 1965 sont les suivantes :

1. Art.24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
2. Art.25 : majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat.

Art.25-1 : si l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Si le projet n'a pas recueilli au

RCA

moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

Cet Art.25-1 n'est pas applicable aux décisions comportant les travaux de transformation, addition ou amélioration, à la demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et à la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

3. Art.26 : majorité des voix de tous les copropriétaires en nombre représentant au moins les 2/3 des voix du syndicat.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H00

DISPOSITIONS LEGALES :

- Les dispositions légales actuellement en vigueur nous obligent à notifier en la forme recommandée avec accusé de réception, le présent procès-verbal, aux copropriétaires qui n'ont été ni présents, ni représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux copropriétaires opposants à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ou refusées par l'assemblée générale.
- Par ailleurs, les mêmes dispositions légales nous font obligation de reproduire, ci-après, in extenso : < Loi du 10/7/1965 – article 42 alinéa 2 : " les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de 2 mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la 1^{ère} phrase du présent alinéa ".
- Rappel est fait que les actions de contestation doivent être faites non par lettre recommandée avec accusé de réception, mais par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance du ressort duquel dépend l'immeuble.

Nous vous prions d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos salutations distinguées.

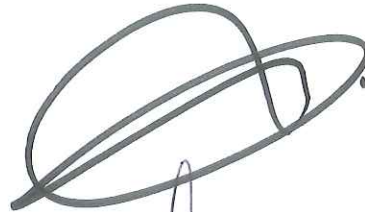
Président(e) de séance,



CITYA BELVIA SAINTE VICTOIRE

Directeur

Pierre BERIDOT



Scrutateur(s)/Scrutatrice(s) de séance,



CITYA BELVIA SAINTE VICTOIRE

Gestionnaire Copropriété,

Monsieur NAPPO



MCA



